

1

תאריך: 26/01/2011	כ"א שבט התשע"א
מהנדס רישוי:	ארגש נרית
בקשה להיתר: 10-0937	תיק בניין: 4047-007
גוש/חלקה: 6135/110	כתובת הנכס: תשבי 7
	כתובת נוספת:

עיריית תל אביב – יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

דנחי ראובן
הגולן 40
תל אביב - יפו 69718

אדון/גברת נכבדים

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה
פרוטוקול 2-11-0001 מספר החלטה 40 מיום 12/01/2011.

אנו מאשרים שבתאריך 14/06/2010 הוגשה בקשה להיתר בניה שנדונה בתאריך הנ"ל, ואשר תוכנה:

בקשה לתוספת בניה:
שינויים פנימיים הכוללים: שינוי חזיתות ותוספת חדר מכוונות
המקום משמש כיום למגורים בהיתר

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה (דיון נוסף): החלטה מספר 40
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-11-0001 מתאריך 12/01/2011

לאשר את הבקשה לשינויים בבנין קיים כהקלה לבניית חדר מדרגות הכללי ללא נסיגה ממעקה בקו הבנין הצדדי של 2 מ' לעומת 3 מ' המותרים,

בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:

תנאי להיתר
- תיקון טבלאות המפרט לרבות שטח הגגון;
- תיאם בין תנחות הקומות החתכים והחזיתות;
- סימון כל השינויים כלפי ההיתר המקורי;
- סימון כל המידות והמפלסים החסרים לבדיקת התוכנית;
- סימון מידות המדרגות הפנימיות;
- סימון רכוש משותף בתנחות הקומות וגישה אל הגג העליון מתוך חדר המדרגות הכללי;
- מתן התחייבות אשר תרשם כתנאי בהיתר, כי הדירה העליונה וחדר היציאה לגג מהווים יח"ד אחת ופיצול הדירה ליח"ד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטול.

תנאי בהיתר
פיצול הדירת דו-פלס בקומת הקרקע ו-ב' והדירה בקומה העליונה עם חדר יציאה לגג ליח"ד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטול.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

עורך הבקשה נדרש בזאת למלא אחר כל סעיפי התנאים להיתר (בנספח המצורף). נדגיש, שעליו לפרט בכתב את מהות הטיפול שביצע עבור כל סעיף וסעיף.

אתה רשאי להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה דלעיל בפני ועדת הערר של משרד הפנים, בדרך מנחם בגין 116, תל אביב 67013 קומה 1 "בית קלקא" טל' 03-7515084/5 פקס 03-7515086

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת רישוי בניה בשדרות בן גוריון 68 תל-אביב – יפו לאחר השלמת תיאום התכנון.

לתשומת לבך:

- מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- דרישות אלו אינן מונעות דרישות לשינויים נוספים לפי הצורך.
- החלטת רשות רישוי לתת היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- לצורך טיפול בהיטל השבחה, עליך להגיש למחלקת רישוי בזמן הגשת התיקים הירוקים, תכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאבו.

בכבוד רב

דרורה שיריזלי
בשם מרכז הועדה

העתקים:
תיק בניין

רחוב הגולן 40, תל אביב - יפו 69718
רחוב בית אל 43ד, תל אביב - יפו 69087

מבקש הבקשה דנחי ראובן
עורך הבקשה אשכנזי משה

(1)

נספח אישורי תיאום תכנון נדרשים

דרישה	סוג תיאום	ת. בודקת	מטפל בתחנה	טל' מטפל	העברת תכנית	תא' אישור	תא' תיוק	תנאים
מיקלוט	רגיל	מיקלוט	לובה וינשטיין	5217518				
הסדר מגרש	מוקדם	הסדר מגרש	מריאנה קיטאוקה	5217521			20/01/2011	
נכסים	רגיל	נכסים	מרינה מור	5218697			30/06/2010	
פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה	מיכאל שטמלריס	5217010	14/06/2010	21/06/2010	08/07/2010	
פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה	זכר נחין	7614	29/11/2010	12/12/2010	13/12/2010	
פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה	זכר נחין	7614	06/01/2011	10/01/2011		
השבחה	רגיל	השבחה	אריה קמיל	5217358				
השבחה	רגיל	השבחה	דנה שיחור	7363				
תוכנית סניטרית	רגיל	תוכנית סניטרית	עורך הבקשה					
תיקים ירוקים	רגיל	תיקים ירוקים	עורך הבקשה					
חשבון יציבות	רגיל	חשבון יציבות	עורך הבקשה					
הסכמת שכנים	מוקדם	הסכמת שכנים	עורך הבקשה					
חיזוק מבנה	מוקדם	חיזוק מבנה	עורך הבקשה					
תנועה	מוקדם	מהנדס רישוי	מרינה נלקין	5217308				X

ועדת משנה לתכנון ובניה (דיון נוסף)

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב תשבי	מס' בית 7	שכונה התקוה	תיק בניין 4047-007
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות) 132.8	גוש/חלקה 110/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 10-0937	תא' הגשה 14/06/2010	סיווג שינויים שינויים	מהות שינוי חזית שינויים פנימיים
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי דנחי ראובן	כתובת רחוב הגולן 40, תל אביב - יפו 69718
---------------------------------	---

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי אשכנזי משה	כתובת רחוב בית אל 43, תל אביב - יפו 69189
---------------------------------	--

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי צ'יבוטרו שמואל	כתובת רחוב בגין מנחם 9, נתניה
-------------------------------------	----------------------------------

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

שינויים פנימיים הכוללים: שינוי חזיתות ותוספת חדר מכוונות(אל)

הקלות ונימוקים (עורך הבקשה)

הקלה	נימוק
בטול נסיגה 1.20 מ' בקומת גג	

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן 3 קומות

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				קומה / תיאור		
מותר	%	מ"ר	מותר	%	קיים + מוצע	קיים בהיתר	מפלס	קומה	תיאור
66.60	50.15	66.60					2.70-		מפלס
			55.72	41.96	55.72	55.72	0.00		מפלס
			64.73	48.74	64.73	64.73	3.15		מפלס
			55.72	41.96	55.72		6.30		מפלס
			22.32	16.81	22.32		9.45		מפלס
			198.49	149.47	198.49	120.45			מעל
66.60	50.15	66.60							מתחת
66.60	50.15	66.60	198.49	149.47	198.49	120.45			סה"כ

קווי בניין (עורך הבקשה)

קומה	כיוון	שם רחוב	מוצע	מותר	סטייה במטר	אחוז סטייה
	קדמי	תשבי	0	0		
	צדדי צפוני		2	0 או 3	1	
	צדדי דרומי		2	0 או 3	1	
	אחור		2.7	5	2.3	54

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (נרית ארגש)

♦ נתונים קודמים מתיק בניין ♦

מס' בקשה	סוג	תא' הגשה	תא' היתר	החלטה	הערה
00-1904 **	בניה חדשה-בניין לא גבוה	05/11/2000		נדחתה ע"י ועדה	
02-1234	הארכת תוקף החלטה	21/08/2002	06/02/2003	לאשר את הבקשה במלואה	
03-1401	הארכת תוקף היתר	07/12/2003		לאשר את הבקשה במלואה	
04-0410	תוספת בניה-הוספת שטח	18/04/2004	28/12/2004	לאשר את הבקשה בחלקה	תוספת מעלית
07-0277	תוספת בניה-הוספת שטח	15/02/2007		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 28.3.2007	בקשה דומה במהותה לבקשה הנוכחית
08-1611	תוספת בניה-הרחבות דיור	23/09/2008		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 22.10.2008	סירוב פיקוח על הבניה-תכנית אינה תואמת את המצב בשטח
08-2014	תוספת בניה-הרחבות דיור	15/12/2008		נדחתה ע"י ועדה בתאריך 25.02.2009	
09-0848	תוספת בניה-הרחבות דיור	20/05/2009		נסגרה ע"י עורך הבקשה בתאריך 26.7.2009	
09-1914	תוספת בניה הרחבות דיור			נדחתה ע"י ועדה בתאריך 10/02/2010	

** בשנת 2000 הוגשה בקשה מס' 00-1904 .

הועדה המקומית בתאריך 02/05/2001 דחתה את הבקשה, שכן הועדה לא קיבלה את התכנון המוצע לפיו הגישה לדירה השניה הינה במפלס הקומה השלישית ואליו יורדים לקומה השניה, מה גם שהועדה סברה ששטח המגרש ומימדיו אינם מצדיקים את הקטנת קוי הבנין.

המבקש ערר על החלטת הועדה המקומית ובתאריך 21.8.2001 ועדת הערר אישרה את הבקשה ובשנת 2002 הוצא היתר להקמת בנין חדש למגורים בן 3 קומות, מעל מרתף משותף וחדר יציאה לגג עבור דירה העליונה, 2 יח"ד (יח"ד אחת בקומת הקרקע ו-ב' דו-פלס ובקומה ג' דירה שניה רגילה).

יצוין שההיתר הנ"ל הוצא במסגרת ההקלות הבאות:

- קוי בנין צדדיים 2.0 מ' במקום 3.0 מ' המותרים.

- קו בנין אחורי 2.70 מ' במקום 5 מ' המותרים.

- בשנת 2004 הוצא היתר להארכת תוקף ההיתר הקודם מס' 6-230084 לשנתיים נוספות.

באותה שנה הוצא היתר מס' 6-240823 לשינויים כלפי ההיתר הקודם ותוספת מעלית פנימית עם 2 תחנות עצירה. לפי ההיתר הנ"ל אושר פיר למעלית פנימית עם 2 תחנות עצירה בלבד: בקומת הקרקע לכניסה לדירה מס' 1 ובקומה שלישית לכניסה לדירת דו-פלס מס' 2 (לא אושרו תחנות עצירה בקומת המרתף, בקומה ב' ובקומת הגג). לפי ההיתר הנ"ל, רוחב הפודסט מול המעלית הינו 1.14 מ'.

- בשנת 2009 הוגשה בקשה נוספת מס' 09-1914 ר' לשינויים פנימיים בכל הקומות שנעשו ללא היתר.

הבקשה נדחתה ע"י הועדה המקומית בתאריך 10/02/2010 מהסיבות הבאות:

- המרתף בניגוד להוראות תכנית ע/1 לענין הבלטתו מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקו הבנין המותרים; המבוקש בניגוד לתקנות החוק לענין עומק המשטח האופקי מול דלת הכניסה למעלית בקומת המרתף (נדרש מינימום 1.30 מ').

- לא סומן עומק חצרות האנגליות (מותר עד 1.50).

- במרתף בוצעו 2 חדרי שירותים עבור 2 יח"ד נוספת בבנין.

- סידור דלת ויטרינה לכניסה לבנין עם פתיחה לכיוון המדרגות בניגוד לתקנות החוק;

- טרם נהרסו המטבחים במרתף ובקומה ב'.

- המבוקש בניגוד להוראות תכנית ג' לענין תכסית הבניה המותר (עד 50%).

-המשך חדר המדרגות הכללי בניגוד לתב"ע 2215 לענין קוי הבנין.
* יצויין שבמשך השנים 2007-2009 הוגשו מס' בקשות דומות שנדחו ע"י הועדה מאותן סיבות.

♦ תיאור הבקשה

כעת הוגשה בקשה ע"י אותם המבקשים, הכוללת את השינויים הבאים:

- בקומת המרתף: שינויים פנימיים, ובחזיתות, והגדלת שטח המרתף עד ל 70.32 מ"ר) כאשר בהיתר המקורי אושר בשטח של 66.60 מ"ר) תוספת בניה בכ- 3.72 מ"ר בוצעה ע"י הקמת שני תאי שירותים מעבר לקו הבנין הצדדיים של 2 מ', תוספת במרתף מעבר לקונטור הקומות מעליו. תוספת השטח הנ"ל מסומנת כעת להריסה. כמו כן, במרתף נבנה מטבח שכעת מסומן להריסה.

-השתנה גודל פיר המעלית שבוצע ללא היתר עם מידות 1.35X 1.50 (אושר בהיתר 1.30X1.00) עם תחנת עצירה במרתף, עם פודסט ברוחב של 1.04 מ'.

-בקומת הקרקע ו- ב': בוצע ללא היתר חלוקת דירת דו-פלס ל- 2 יח"ד נפרדות. הבקשה כוללת שינויים פנימיים ע"י הסדרת יח"ד אחת דו-פלס בקומות הנ"ל ע"י הקמת מדרגות פנימיות, דהיינו מדובר בשיחזור להיתר המקורי. כ"כ מוצע ביטול תחנת עצירה בקומה ב' שהותקנה ללא היתר.

לפי מיפוט הבקשה המטבח בקומה שניה מסומן כעת להריסה.

כמו כן לפני הכניסה הראשית לבנין מסומן גגון שבולט מקו הקלה של 2 מ' בכ- 0.37 מ'.

-בקומה ג': שינויים פנימיים ושינויים בחזיתות.

-בקומת הגג: בוצע ללא היתר המשך של חדר המדרגות הכללי בקו בנין האחורי שאושר בהקלה ב- 2.70 מ' וחדר נוסף בכ- 7 מ"ר בצמוד למעקה החיצוני בחזית הצדדית והאחורית, חלק מהחדר הנ"ל הופך לחדר מכוניות מעלית וחלקו מסומן להריסה.

-על המגרש- שינויים בפיתוח שטח ע"י הסדרת מדרגות פיתוח במרווח הצדדי, המדרגות הנ"ל מסומנות כעת להריסה.

לאחר השינויים בבנין יהיו 2 יח"ד המאושרות לפי היתר.

יצויין שכל השינויים שצויינו כעת, הינם החזרת מצב לקדמותו לפי ההיתר האחרון ושינויים פנימיים.

♦ זכויות בניה

המגרש כולל באזור מגורים ב"ש(יקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכנית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 2215/א1 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיוור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

עפ"י הוראות תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים, או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה. בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע"1 בתכנית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע.

תיאום הבניה עם אדרי' הרישוי.

הערה: שלבי ביצוע של התכנית בהתאם לסעיף 15, ולהגדרות אזור מגורים ב' מועדף בסעיף 11 ה'.
הבניה על הגג תהיה במסגרת תכנית ג' כמודגש בסעיף מעלה ועפ"י תקנות תכנית ג' המצ"ב.

♦ בעלויות

הנכס רשום במושע.

המבקש הוא אחד מבעלי הזכות הרשומים בחלקה הנידונה שבשטח 2443 מ"ר כבעלי נכס בחלקים השווים ל 168 מ"ר. חישוב הזכויות נערך מהשטח המדוד של 132 מ"ר.

נעשה פרסום לפי תקנה 22 ב' והוצג תצהיר הבעלים לצורך הודעה לפי תקנה 22 ב' ובו: " בשל גודלה של החלקה וריבוי הבעלים ולמרות המאמצים שעשיתי, לא הצלחתי לאתר את שאר הבעלים של החלקה", נשלחו 6 הודעות לבעלים, לרבות ממ"י, חברת חלמיש ועיריית תל אביב אגף הנכסים ולא התקבלו התנגדויות.

♦ התאמה לתב"ע 2215 ו-215'א1

קווי בניין: הקדמי	מותר	קיים + מוצע	סטייה
0 מ'	0 מ'	0 מ'	
3 מ' או 0 מ'	2.0 מ'	אושר כהקלה בהיתר המקורי	הצדדיים

האחורי	5 מ' או קו בניין אחר באישור הועדה וניתן עד 3 מ' לפי חו"ד צוות תכנון מזרח.	2.70 מ' שאושר כהקלה בהיתר המקורי	
זכויות בניה:	140%	שטח בנוי ב-3 קומות 181.02 מ"ר שמהווה 108%	
תכסית בנייה על הגג	50% (ח. יציאה על הגג לרבות מתקנים הנדסיים) שטח הגג הינו 66.60 מ"ר	לפי חישוב עורך הבקשה: 31.15 מ"ר המהווה 47%	ראה הערה 3
גובה בנייה על הגג	4.0 מ'	4.0 מ'	
שמירת נסיגה ממעקה הגג	1.2 מ'	0 מ' לחזית מזרחית שאר בחזיתות בהתאם למותר	פורסמה הקלה לבניית חדר מדרגות וחדר מכונות בצמוד למעקות הצדדיים.
צפיפות ביח"ד	2 יח"ד (מותרות דירות בשטח ממוצע של 90 מ"ר ועד 2 דירות בשטח ממוצע של 70 מ"ר כולל ממ"ד באישור הועדה).	2 יח"ד דירה אחת דו-פלקס : 129.45 מ"ר דירה שניה: 66.60 מ"ר (ללא חדר יציאה לגג)	דירה בשטח פחות מ-70 מ"ר אושרה בהיתר המקורי;
מספר קומות	3 + חדר יציאה לגג	3 + חדר יציאה לגג	

♦ התאמות ♦ (ארגש נרית)

הערות	כן	לא	
התאמה ל – "ע1"		X	ראה הערה (1)
התאמה ל – "ג"		X	ראה הערה (3)
פיתוח שטח ובניה במרווחים			מוצע שינוי במיקום חצרות אנגליות המאושרות לפי היתר מקורי. השינוי אינו שינוי מהותי וניתן לאשר את המבוקש לענין זה. לא סומן עומק חצרות האנגליות בהתאם לתקנות החוק (מותר 1.50 מ')
מעלית		X	מוצע תחנת עצירה עם רוחב פודסט של 1.04 לעומת 1.14 מ' שאושר בהיתר המקורי, עפ"י תקנות החוק ניתן להתייר רוחב פודסט קטן יותר אם נתקבל אישור שירותי הכבאות. לא הוצג אישור זה.
חניה		X	במגרש אין מקום פיזי לחניה עבור 2 יח"ד המאושרות. פתרון חניה ניתן ע"י השתתפות בתשלום לקרן חניה בהיתר מקורי לבנין עבור 2 יח"ד.

הערה 1:

כפי שצוין לעיל בוצעה הגדלת שטח המרתף עד 70.32 מ"ר (כאשר בהיתר המקורי מאושר 66.60 מ"ר).
תוספת בניה של 3.70 מ"ר ע"י הקמת שני תאי שירותים. לאחר תוספות הבניה המרתף מעבר לקונטור הקומות מעליו.
לפי הוראות תכנית ע/1 בבתים צמודי קרקע היתר בניה עפ"י תכנית זו ינתן למרתפים בשטח תכסית קומת הקרקע כפי
שנקבע בהוראות תכנית הראשית. היתר למרתפים בשטח גדול יותר ינתן לאחר שהשתכנעה הועדה המקומית כי הדבר
דרוש לתפקוד הבית. וזאת מכח תכנית זו ולא בדרך של הקלה. כמו כן, לפי מיפרט הבקשה ניתן לראות כי בקומת
המרתף הוקמה יח"ד ע"י הסדרת מטבח ו-2 תא שירותים.
המטבח ותאי השירותים מסומנים כעת להריסה.

גובה המרתף לפי ההיתר המקורי אושר בחלקו 1.50 מ' (בקטע המרתף מתחת לחדר המדרגות הכללי) ובחלקו 2.20 מ'.
כעת ניתן לראות כי הוגבהה חלק זה של המרתף בכ- 0.70 מ'.
**בחזית הדרומית תוספת הבניה במרתף כולה בנויה עד לגבול המגרש הצדדי והינה בולטת מפני הקרקע הגובלת איתו
בכ- 0.8 מ' מעבר לקו הבנין המותרים והנ"ל בניגוד להוראות תכנית ע/1.**
כ"כ הבולטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו משפיעה על פיתוח השטח והנ"ל סומן להריסה.

הערה 2:

בקומת הקרקע קיים גגון מעל כניסה לבנין, הבולט מקו הקלה של 2 מ' בכ- 0.3 מ'.
הקמת גגון מעל כניסה בהתאם לתקנות החוק לענין רוחבו (מותר כפליים מרוחב הדלת).

הערה 3:

על הגג בוצעה ללא היתר בניית המשך חדר המדרגות הכללי והגבהת חדר מכונות המעלית.

תוספת הבניה הנ"ל נבנתה בקו הבנין האחורי של 2.70 מ' והנ"ל מבוקש כהקלה.
לפי הוראות תכנית ג' חדרי היציאה לגג יבנו צמודים זה לזה ולשאר החלקים הבנויים שעל גג הבנין אלא אם כן רשות הרישוי שוכנעה שקיימת הצדקה למקום שונה.
לפי מיפרט הבקשה ניתן לראות, שחדר המדרגות הכללי שבוצע גם ללא היתר, מנותק מחדר יציאה לגג ואין שום הצדקה תכנונית לאשרו.
כמו כן, עפ"י הוראות תוכנית ג' היציאה לגג תהיה במסגרת מדרגות פנימיות מדירת המבקש ולא ממגדל המדרגות. בתוך חדר היציאה לגג נבנו מדרגות פנימיות עפ"י ההיתר המקורי ואין שום הצדקה תכנונית לבניית המשך מגדל המדרגות, הנ"ל מהווה הכנה מובהקת להסדרת יח"ד נוספת.
יצוין שההיתר המקורי הוצא במסגרת הקלה בקו בנין האחורי של 2.70 מ' לעומת 3 מ' המותרים למרות שלפי התב"ע קו הבנין האחורי הוא 5 מ'. לפי הוראות תכנית 2215 במגרשים אשר מימדיהם הגאומטרים אינם מאפשרים בנין בקו הבנין אחורי של 5 מ', רשאית הועדה לאשר קווי בנין אחרים, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגובלים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האיזור.
הוצג פתרון גישה לגג העליון דרך חדר המדרגות הכללי.

♦ פיתוח חצר ותשתיות ♦

במרווח החצר הדרומית, נעשה שינוי בפיתוח שטח ע"י הקמת מדרגות במרווח הצדדי הדרומי כתוצאה מהבלטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו, המדרגות הנ"ל מסומנות כעת להריסה.
לא הוצגו פרישות הגדרות, אך קיימת פרישת גדרות בבקשה המקורית. גובה הגדרות ללא שינוי ובהתאם למותר.

הערות:

1. ההיתר ניתן בשנת 2003 להקמת בנין בן 3 קומות עבור 2 יח"ד, בתנאים מסויימים ובין היתר תנאי ש: "הגדלת מספר יחידות דיור מעבר למאושר תהווה ביטול היתר".
2. קיים חוסר התאמה בין תנחות הקומות, החתכים והחזיתות.
3. לא סומנו כל השינויים כלפי היתרים קודמים
4. טבלת המפרט, לענין שטח המרתף וקומת הגג, לא מולאה כנדרש.

חו"ד פיקוח על הבניה מיכאל שטמלריס 21/06/2010

תוכנית תואמת את המצב בשטח המבוקש בנוי במלואו הוגשה תביעה משפטית מס' 01/07/0013624

חו"ד נוספות

פרסומים

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

1. הקלה עבור בניית חדר מכוונות למעלית על הגג, על המעקה ללא נסיגה.
2. הגדלת תכסית הבניה בגג מ- 50% ל- 60%.
3. בנית מרתף מחוץ לקווי הבנין.

ההודעה נמסרה בתאריך 25.06.2009 ולא התקבלו התנגדויות.

יצוין שהפרסומים נעשו עבור בקשה קודמת מס' 09-848 ר' שנסגרה ע"י עורך הבקשה בתאריך 26.7.2009.

התייחסות להקלות שפורסמו בסעיפים מ-1, 2, ו-3:

סעיף מס' 1: אמנם לפי הוראות תכנית ג' ניתן לבנות חדר מדרגות כללי בצמוד למעקה החיצוני ללא נסיגה, אך הנ"ל בניגוד להוראות תכנית 2215 לענין בניה בקו הבנין הצדדי של 2.0 מ' שאושר כהקלה במסגרת ההיתר המקורי.
סעיף מס' 2: לא ניתן לאשר את ההקלה הנ"ל כיוון שהדבר מהווה סטיה ניכרת
סעיף מס' 3: בנית המרתף מחוץ לקווי הבנין ניתנת לפי הוראות תכנית 15 ובתנאים מסויימים, אך לא ניתן להמליץ על הבלטת המרתף מפני הקרקע הגובלת איתו מעבר לקווי הבנין המותרים.
כ"כ לפי מיפרט הבקשה חלקי המרתף מעבר לקווי הבנין המותרים מסומנים להריסה ע"י אטימתם בקיר בלוקים ומילוי אדמה.

חו"ד מהנדס העיר (ע"י ארגש נרית)

לא לאשר את הבקשה, שכן:

המשך חדר המדרגות הכללי בניגוד לתב"ע 2215 לענין קווי הבנין;

בניגוד להוראות תכנית ג' לענין מקום של חדר היציאה לגג כבניה מנותקת מגרעין של חדר המדרגות הכללי;

הקמת מהלך מדרגות נוסף לכניסה נפרדת לקומת הגג ינתן פתח לחגירות בניה בעתיד ע"י הסדרת יח"ד נפרדת בקומת הגג שבניגוד להוראות תב"ע 2215/1 א';

ההחלטה : החלטה מספר 15
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-10-0023 מתאריך 06/10/2010

ביקור במקום של חברי הועדה כרמלה עוזרי ואהרון מדואל.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

תיאור ביקור

בתאריך 01.11.2010 נערך ביקור במקום בהשתתפות חברי הועדה כרמלה עוזרי ואהרון מדואל ובנוכחות אלנה דוידזון, אייל אסייג והמבקשים.
דיווח חברי הועדה יימסר בוועדה.

תיאור דיון

כרמלה עוזרי: בביקור במקום התרשמנו כי המבקש מילא את כל הדרישות וההריסות שנדרש לבצע וכעת ניתן לאשר לו את הבקשה.

ההחלטה (דיון נוסף): החלטה מספר 33
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-10-0025 מתאריך 03/11/2010

לשוב ולדון לאחר קבלת חו"ד הפיקוח על הבנייה והצוות המקצועי.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

נימוקי דיון נוסף

בתאריך 10.01.2010 התקבל דו"ח ממח' פיקוח ע"י אנג' זכר נחין ובו צויין :
בביקור שנערכה בהתאם למזכר מיום 29.11.2010 נמצא כדלקמן:
בקומת מרתף – המטבחון פורק והפתחים בסמוך לאיזורים המסומנים בצהוב נאטמו.
בקומת הקרקע – חלק מהמעקה בכניסה לבנין נהרס והבליטה בחצר הדרומית המסומנת בצהוב נהרסה
בקומה ב' – המטבח פורק ודלת הכניסה נאטמה.
בקומת הגג – הגג מעל חדר מדרגות נהרס, חלק מהקיר המסומן בצהוב נהרס.

חו"ד מהנדס העיר לדיון חוזר (ע"י אלנה דוידזון)

מכיוון, שכל ההריסות שסומנו ע"ג מיפרט הבקשה בוצעו בפועל, לשיקול דעת הועדה האם רואה לנכון לאשר את הבקשה לשינויים בבנים קיים **בהסתמך על הפרסום שבוצע בפועל**: "הקלה עבור בניית חדר מכוניות למעלית על הגג, על המעקה ללא נסיגה" **במקום הפרסום הנדרש של "בניית חדר מדרגות הכללי ללא נסיגה ממעקה בקו הבנין הצדדי של 2 מ' לעומת 3 מ' המותרים."**

בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:

תנאי להיתר

-תיקון טבלאות המפרט לרבות שטח הגגון;
-תיאם בין תנוחות הקומות החתכים והחזיתות;
-סימון כל השינויים כלפי ההיתר המקורי;
-סימון כל המידות והמפלסים החסרים לבדיקת התוכנית;
-סימון מידות המדרגות הפנימיות;
-סימון רכוש משותף בתנוחות הקומות וגישה אל הגג העליון מתוך חדר המדרגות הכללי;
-מתן התחייבות אשר תרשם כתנאי בהיתר, כי הדירה העליונה וחדר היציאה לגג מהווים יחיד אחת ופיצול הדירה ליחיד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

תנאי בהיתר

-פיצול הדירת דו-פלקס בקומת הקרקע ו-ב' והדירה בקומה העליונה עם חדר יציאה לגג ליח"ד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

ההחלטה (דיון נוסף): החלטה מספר 40
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0001-11-2 מתאריך 12/01/2011

לאשר את הבקשה לשינויים בבנין קיים כהקלה לבניית חדר מדרגות הכללי ללא נסיגה ממעקה בקו הבנין הצדדי של 2 מ' לעומת 3 מ' המותרים,

בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאי להיתר

-תיקון טבלאות המפרט לרבות שטח הגגון ;
-תיאם בין תנוחות הקומות החתכים והחזיתות ;
-סימון כל השינויים כלפי ההיתר המקורי ;
-סימון כל המידות והמפלסים החסרים לבדיקת התוכנית ;
-סימון מידות המדרגות הפנימיות ;
-סימון רכוש משותף בתנוחות הקומות וגישה אל הגג העליון מתוך חדר המדרגות הכללי ;
-מתן התחייבות אשר תרשם כתנאי בהיתר, כי הדירה העליונה וחדר היציאה לגג מהווים יח"ד אחת ופיצול הדירה ליח"ד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

תנאי בהיתר

פיצול הדירת דו-פלקס בקומת הקרקע ו-ב' והדירה בקומה העליונה עם חדר יציאה לגג ליח"ד נוספות יהווה הפרה מהותית של ההיתר ויביא לביטולו.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200902079	קטגוריה ומהות תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 21/09/2009
----------------------------	---	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה: 132

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
1ע	21/02/2001	18/03/2003	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תממ5			14/03/2002	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: מגורים ב

שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992

צפיפות:

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

המגרש כולל באזור מגורים ב(שיקום) בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 100% (תכסית הקרקע לא תעלה על 50% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

תכנית 1א/2215 המאושרת קובעת כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ- 90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת אולם הועדה המקומית רשאית לאשר עד שתי יחיד"ד בשטח קטן מ- 90 מ"ר אך לא פחות מ- 70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

עפ"י הוראות תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים, או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה, וכן פרגולה על הגג בשטח 1/3 הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.

בנוסף ניתן לבנות מרתפים עפ"י תכנית ע'1 בתכסית 80% משטח המגרש לכל קומת מרתף לשימוש הדיירים, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע. תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

הערה: שלבי ביצוע של התכנית בהתאם לסעיף 15, ולהגדרות אזור מגורים ב' מועדף בסעיף 11 ה'.

תוספת הבניה למקלט בכפוף לחוק רשויות הג"א.



הבניה על הגג תהיה במסגרת תכנית ג' כמודגש בסעיף מעלה ועפ"י תקנות תכנית ג' המצ"ב.

סיכום מהנדס רישוי (אלנה דוידזון)

ראה הערות מח' שירותי בניין ערים.

תוספת הבניה תהיה במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי תכנית 2215.

לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש:

1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות ;
 2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומים בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
 3. צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.
- תיק המידע הנמסר בואת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

לתשומת לבך!

תוספת הבניין תאושר בכפוף להוראות תמ"א 38 לעניין חיזוק בנינים כנגד רעידות אדמה שמשמעותה בדיקת עמידות הבניין כנגד רעידות אדמה על ידי מהנדס, והצגת תחשיבים ותכניות לרבות תכניות חיזוק ותצהיר מהנדס - לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה.